



P U T U S A N

Nomor 9824 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, telah memutus perkara Anak:

Nama : **DEDI SURYADI alias DEDI bin RATIMIN;**

Tempat Lahir : Sungai Tapah (Riau);

Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun/16 Januari 2010;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Napangga, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 3 Juni 2025;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 56 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 KUHP *juncto* Pasal 55 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 9824 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 8 Juli 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan anak DEDI SURYADI alias DEDI bin RATIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah tojok;
 - b. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam les merah;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam les merah;
 - e. 1 (satu) buah karung goni warna putih;
 - f. 1 (satu) helai jaket warna hitam kombinasi warna putih dan merah;
 - g. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - h. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
 - i. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
 - j. 1 (satu) buah terpal warna biru;
 - k. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - l. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
 - m. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - n. 1 (satu) unit senapan angin;Dipergunakan dalam perkara lain;
4. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 9824 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Rhl tanggal 10 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak DEDI SURYADI alias DEDI bin RATIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tojok;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam les merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam les merah;
 - 1 (satu) karung goni warna putih;
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam kombinasi warna putih dan merah;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hijau;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru;
 - 1 (satu) tas ransel warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah senapan angin;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 9824 K/Pid.Sus/2025



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 13/PID.SUS-ANAK/2025/PT PBR tanggal 30 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Rhl tanggal 10 Juli 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid Anak/2025/PN Rhl *juncto* Nomor 13/PID.SUS-Anak/2025/PT PBR *juncto* Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Agustus 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 19 Agustus 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 6 Agustus 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2025, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 19



Agustus 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *judex facti* telah melakukan kekeliruan dalam penerapan pasal yang terbukti, sehingga *judex facti* tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Anak dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan barang bukti telah terdapat fakta awalnya pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025 sekitar pukul 04.00 WIB Korban Mula Pandiangan alias Mandor datang ke barak yang berada di Dusun Napangga, Kep. Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir dan menggedor pintu membangunkan Saksi Ahmad Raju dan berkata "Apa nya ndor kok tumben pagi-pagi datang" selanjutnya Korban berkata "Enggak kau tengok itu orang di depan bebas kali masuk ada nampak senter enggak kau tengok" lalu Saksi Ahmad Raju menjawab "Cemana pak saya tidur enggak mungkin saya jaga 24 jam kecuali ada gaji saya ya enggak apa-

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 9824 K/Pid.Sus/2025



apa" selanjutnya Korban berkata "Anggota lama semua ayam entok barang barang semua hilang" Saksi Ahmad Raju berkata "Loh saya kan belum masuk di sini Pak saya enggak tahu-tahu" selanjutnya Saksi Ahmad Raju berdiri dan berkata "Apa nya Bapak ini aku pula di ikut-ikutkan sementara aku belum masuk di sini" selanjutnya Korban mengayunkan 1 (satu) buah senapan angin ke arah Saksi Ahmad Raju akan tetapi Saksi Ahmad Raju mengelak dan terdengar suara letusan senapan angin mengarah ke atas, kemudian Saksi Ahmad Raju mengambil 1 (satu) buah tolok yang berada didepan barak selanjutnya Korban lari sambil memompa senapan anginnya sekitar 50 (lima puluh) meter dari Korban berhenti dan Saksi Ahmad Raju langsung memukul kepala Korban yang mengakibatkan kepala Korban luka dan berdarah selanjutnya Korban berkata "Awat kau ya ku benamkan kau", selanjutnya Saksi Ahmad Raju memukul kembali Korban pada arah leher depan selanjutnya Saksi Ahmad Raju pukul kembali pada bagian leher belakang dan Korban pun tersungkur dan Saksi Ahmad Raju menancapkan tolok ke tanah;

- Bahwa mendengar ada suara keributan, suara letusan senapan angin dan suara orang menjerit kesakitan, Ahmad Surafi dan Anak keluar dari kamar barak dan melihat Korban telungkup dan kepala berdarah sementara Saksi Ahmad Raju berdiri dan sambil memegang tolok lalu Saksi Ahmad Surafi dan Anak menggoyang goyangkan badan Korban akan tetapi Korban sudah tidak bergerak, kemudian Saksi Ahmad Raju pergi ke barak mengambil karung goni dan terpal warna biru dan memasukkan Korban ke dalam karung goni warna putih namun hanya sampai perut Korban tidak sampai kaki Korban lalu Saksi Ahmad Raju berkata "Ya udah la bantu angkat ini" kemudian saat Saksi Ahmad Raju mengangkat Korban ke sepeda motor Korban kemudian Anak bersama Ahmad Surafi membantu Saksi Ahmad Raju mengangkat Korban, sepeda motor Korban yang mana Korban diletakkan di depan tempat barang lalu Saksi Ahmad Raju naik ke sepeda motor Korban dan berjalan menuju paret bekoan yang berada di ujung, setelah itu Anak pergi ke

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 9824 K/Pid.Sus/2025



barak mengambil sepeda motor merek Supra dan setelah itu Anak bersama Saksi Ahmad Surafi menyusul Saksi Ahmad Raju yang mana jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilometer dari tempat kejadian, setelah itu Saksi Ahmad Raju berhenti di dekat parit bekoan kemudian Anak bersama Saksi Ahmad Surafi membantu Saksi Ahmad Raju untuk menurunkan Korban dari sepeda motor dan setelah itu Saksi Ahmad Raju menarik Korban ke sungai dan dimasukkan atau ditenggelamkan ke dalam parit bekoan, setelah itu tas Korban juga ditenggelamkan ke dalam parit bekoan kemudian ditutup pakai terpal warna biru dan setelah itu ditimpah dengan kayu dan ditutupi dengan rumput kering dan setelah itu Anak bersama Saksi Ahmad Surafi pulang ke barak sementara Saksi Ahmad Raju masih tinggal selanjutnya Saksi Ahmad Surafi membersihkan darah yang berada di jalan dengan menyiramkan air selanjutnya Saksi Ahmad Surafi menyimpan senapan angin Korban di bawah kandang ayam dan tojok serta sepeda motor Honda Beat milik Korban di dalam barak selanjutnya Saksi Ahmad Raju berkata kepada Ahmad Surafi dan Anak "Kalau kita kabur sekarang kita tetap ketangkap ya udah kita tahan kan aja dulu kita disini" selanjutnya Saksi Ahmad Raju, Ahmad Surafi dan Anak pergi tidur;

- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum et Repertum* Nomor VER/22/VI/KES.3/2025/RSB tanggal 4 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Mohammad Tegar Indrayana selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan bedah mayat atas nama Mula Pandiangan dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat, berjenis kelamin laki-laki, berusia sekira 45-50 tahun, ras Mongoloid, dengan panjang badan 157 cm ini, ditemukan memar pada kelopak bawah mata kiri, bibir, gusi, leher, punggung dan puncak bahu kanan; luka lecet tekan pada leher sisi depan; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, otot leher sisi depan, tulang rawan gondok sisi belakang; patahnya tulang kepala; tanduk sebelah kiri tulang lidah, tulang rawan gondok sebelah kiri; laserasi (robekan) pada selaput keras otak daerah

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 9824 K/Pid.Sus/2025



ubun-ubun kepala sebelah kanan; perdarahan di bawah selaput lunak otak di otak besar dan otak kecil; bintik dan bercak perdarahan pada penampang batang otak akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada ubun-ubun kepala akibat kekerasan tajam. Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher sehingga menimbulkan mati lemas (*asfiksia*);

- Bahwa dengan demikian, perbuatan Anak telah terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 181 KUHP *juncto* Pasal 55 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagai mestinya;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 181 KUHP *juncto* Pasal 55 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **10 September 2025** oleh **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Adiaty Rovita, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti
TTD
Adiaty Rovita, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak
TTD
Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 9824 K/Pid.Sus/2025